

[5] [개선] 사항

1. 제 목 : 개발제한구역 해제 용역대가 산정 기준 부재
2. 조치부서 : ♣♣♣♣처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

개발제한구역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 한다) 제38조에 따라 도시의 무질서한 확산을 방지하고 자연환경을 보전하여 건전한 생활환경을 확보하는 것을 목적으로 도시·군 관리계획으로 결정하고 있다.

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 ‘개발제한구역법’이라 한다) 시행령 제2조에 따르면 개발제한구역에 대한 환경평가 결과 보존가치가 낮게 나타나는 곳으로서 도시용지의 적절한 공급을 위하여 필요한 지역에 대해서는 개발제한구역을 해제할 수 있으며,

「개발제한구역법」 제4조에 따라 개발제한구역 해제를 위한 도시·군 관리계획을 입안하는 경우에는 개발제한구역 안의 훼손된 지역에 대한 복구계획 등 주변 개발제한구역에 대한 관리방안을 포함하여야 한다.

이에 따라 개발제한구역 내 개발사업 시행을 위해 公社에서 시행한 개발제한구역 해제 용역 현황은 [표 20]과 같다.

[표 20] 개발제한구역 해제 용역 현황

지구명	용역 기간	계약금액	계약자	면적(㎡)	GB면적(㎡)	계획인구
화성OO	2007.10.10.~2016.12.31.	3,553백만 원	(주)JJ 외 2	862,784	790,940	16,638인
의왕OO	2008. 5.26.~2011. 5.25.	2,310백만 원	(주)KK 외 1	542,849	340,708	9,771인
과천OO	2009. 8.21.~2016.10.31.	3,622백만 원	(주)LL 외 2	1,274,400	1,274,400	13,915인
고양OO	2009. 9.18.~2019.12.31.	2,064백만 원	(주)MM 외 1	646,160	280,144	12,711인
과학벨트OO	2009. 9.21.~2016. 7.31.	4,162백만 원	(주)NN 외 3	3,445,118	3,445,118	6,491인
시흥OO	2010. 1.15.~2016.11.30.	4,435백만 원	(주)JJ 외 1	2,011,000	1,643,843	33,432인
판교OOOOOO	2015. 2. 5.~2020. 2. 4.	1,734백만 원	(주)OO 외 2	425,760	196,635	-
수서OOO	2015. 7.30.~2019. 1.29.	1,095백만 원	(주)OO 외 2	389,390	389,390	5,306인
OO1 기업형임대	2015.12. 3.~2016.12. 2.	155백만 원	(주)PPP	154,000	154,000	3,499인
OO2 기업형임대	2015.12. 9.~2016. 6.30.	163백만 원	(주)QQ	334,000	334,000	5,913인
OO3 기업형임대	2016. 1.15.~2016. 6.30.	226백만 원	(주)LL 외 1	801,000	616,770	9,525인
OO4 기업형임대	2016. 3.15.~2016.10.31.	207백만 원	(주)RR	999,000	999,000	18,551인
OO5 기업형임대	2016. 3.25.~2016.12.30.	149백만 원	(주)JJ	342,000	297,540	5,366인

자료 : 감사실 조사 자료 재구성(감사일 현재 진행 중이거나 최근 2년 이내 준공한 용역)

상기 13개 용역의 개발제한구역 해제 및 훼손지 복구계획 과업에 대한 용역대가 산정 방법을 검토한 결과 [표 21]과 같이 지구별로 상이한 것으로 확인되었다.

[표 21] 개발제한구역 해제 용역대가 산정 방법

과업내용	산정방법 대가 미반영	국토계획 표준품셈 (도시·군관리계획)	국토계획 표준품셈 (도시계획시설(변경)결정)	LH 용역대가 (단지계획-공원녹지)
개발제한구역 해제	3개 지구	9개 지구	1개 지구	-
훼손지 복구계획 수립	6개 지구	1개 지구	1개 지구	5개 지구

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

또한, 상기 산정 방법에 따라 산출된 금액을 실제 과업 내용에 맞게 보정하기 위해 보정률을 적용하여 용역대가를 산출하고 있으나, [표 22]에서 보는 바와 같이 적용 값이 개발제한구역 해제의 경우 21%~70%, 훼손지 복구 계획 수립의 경우 10%~72%로 지구별 편차가 큰 것으로 확인되었다.

[표 22] 지구별 보정률 적용 현황

지구명	개발제한구역 해제		훼손지 복구계획 수립	
	산정 방법	보정률	산정 방법	보정률
화성00	국토계획품셈(도시·군관리계획)	70%	미반영	-
의왕00	국토계획품셈(도시·군관리계획)	35%	미반영	-
과천00	국토계획품셈(도시·군관리계획)	20%	미반영	-
고양00	국토계획품셈(도시계획시설결정)	72%	국토계획품셈(도시계획시설결정)	72%
과학벨트 00	국토계획품셈(도시·군관리계획)	20%	미반영	-
시흥00	미반영	-	미반영	-
판교000000	미반영	-	미반영	-
수서000	미반영	-	국토계획품셈(도시·군관리계획)	20%
001 기업형임대	국토계획품셈(도시·군관리계획)	30%	LH 용역대가(단지계획-공원녹지)	10%
002 기업형임대	국토계획품셈(도시·군관리계획)	30%	LH 용역대가(단지계획-공원녹지)	10%
003 기업형임대	국토계획품셈(도시·군관리계획)	30%	LH 용역대가(단지계획-공원녹지)	10%
004 기업형임대	국토계획품셈(도시·군관리계획)	21%	LH 용역대가(단지계획-공원녹지)	10%
005 기업형임대	국토계획품셈(도시·군관리계획)	30%	LH 용역대가(단지계획-공원녹지)	10%

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

이에 따라 개발제한구역 해제 대가는 [표 23]과 같이 해제 면적 천 m²당 5,942원~172,971원, 계획인구 1인당 1,493원~7,613원, 훼손지 복구계획 수립 대가는 2,348원/천 m²~140,125원/천 m², 126원/인~4,655원/인으로 지구별 편차가 매우 큰 것으로 확인되었다.

[표 23] 지구별 개발제한구역 해제 용역대가 비교

지구명	GB면적(㎡)	계획인구	개발제한구역 해제 대가		훼손지 복구계획 수립 대가	
			면적당	인구당	면적당	인구당
화성OO	790,940	16,638인	86,109원/천㎡	4,093원/인	—	—
의왕OO	340,708	9,771인	45,173원/천㎡	1,575원/인	—	—
과천OO	1,274,400	13,915인	17,030원/천㎡	1,560원/인	—	—
고양OO	280,144	12,711인	125,457원/천㎡	2,765원/인	140,125원/천㎡	3,088원/인
과학벨트 OO	3,445,118	6,491인	5,942원/천㎡	3,154원/인	—	—
수서OOO	389,390	5,306인	—	—	63,430원/천㎡	4,655원/인
OO1 기업형임대	154,000	3,499인	172,971원/천㎡	7,613원/인	4,964원/천㎡	218원/인
OO2 기업형임대	334,000	5,913인	79,753원/천㎡	4,505원/인	3,639원/천㎡	206원/인
OO3 기업형임대	616,770	9,525인	43,189원/천㎡	2,797원/인	3,332원/천㎡	216원/인
OO4 기업형임대	999,000	18,551인	27,716원/천㎡	1,493원/인	2,348원/천㎡	126원/인
OO5 기업형임대	297,540	5,366인	91,741원/천㎡	5,087원/인	4,137원/천㎡	229원/인

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

용역대가는 담당자의 주관적 판단이 아닌 객관적 기준에 따라 적정 대가가 산출될 수 있도록 과업 내용에 부합하는 대가 산정 기준에 따라 산정하는 것이 타당하다.

그런데 公社에는 개발제한구역 내 사업 시행을 위해 필요한 관련 용역대가 산정 기준이 없어 상기 사례와 같이 담당자의 주관적 판단에 따라 대가 반영 여부 및 산정 방법, 적용 보정률 등이 상이하게 운영되고 있다.

그 결과 과업의 규모나 특성이 제대로 반영되지 않은 채 용역대가를 산출하여 용역비가 과다하게 지급되거나 용역이 부실하게 수행될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

♣♣♣♣처장은

개발제한구역 해제 과업에 대한 용역대가 산정 기준을 마련하시기 바랍니다
(개선).